

1510742-21.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510742-21.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510742-21.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2153014/2021 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 12915083 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 328/21/347 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA, 2153014 - DEL.DEF.MUL. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS ALVES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

JONAS ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, no artigo 147 c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, porque na data e local descritos na denúncia, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras e gestos, sua ex-esposa P.B., de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 75/76).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 96), apresentando defesa prévia (fls. 101/102). Durante a instrução do feito foi ouvida a vítima. O réu deixou de comparecer ao

interrogatório, tornando-se revel (fls. 125/126).

Em alegações finais (fls. 130/133), o Doutor Promotor de Justiça requereu a procedência da ação com a condenação do réu por entender que as provas colhidas demonstram a autoria e a materialidade do delito.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora do réu (fls. 135/137), requereu sua absolvição por falta de provas ou por ausência de dolo.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos se encontra comprovada pelos autos de fls. 03/05.

A autoria é indubitosa.

A vítima Priscila, ouvida em juízo, disse que as partes viviam em união estável e estão separados, sendo que tiveram quatro filhos. Informou que mesmo durante o relacionamento o réu mantinha comportamento agressivo, sendo que as ameaças, inclusive contra familiares, perduram até hoje. Relativo ao dia dos fatos, o réu foi até a casa de sua avó, acreditando que a vítima estava no local, sendo que pulou o muro e chutou a porta enquanto proferia ameaças de morte. Narrou que sua avó se trancou no banheiro, e pode ouvir o réu "esmurando a porta" durante a ligação.

Ressalte-se que a palavra da vítima nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar, quando apresenta relatos verossímeis e coerentes tem especial relevância como meio de prova, pois referidos delitos normalmente são praticados longe dos olhos de outras pessoas. Nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido." (STJ RHC 34.035/AL 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.11.2013 DJe 25.11.2013);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...] 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no AREsp 213.796/DF 5ª T. Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR) j. 19.02.2013 - DJe 22.02.2013).

No mais, em se tratando de crime de violência doméstica, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente.

Eficácia probatória das declarações das vítimas - Relevância - Condenação mantida - Inexiste qualquer óbice a que os informes das vítimas alcancem pleno efeito probatório, notadamente em casos em que não lhes aproveita a incriminação de inocentes. (Rev. 142.198-1, Rel. Juiz Bittencourt Rodrigues. JUTACRIM - Lex 87/431)

Por fim, o réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos

fatos.

Assim, a prova dos autos demonstra que o réu, na data dos fatos, realmente ameaçou a vítima. A oitiva da autora confirma que o réu invadiu a casa de sua avó e a atemorizou, inclusive tendo escutado, através da ligação telefônica, o réu batendo na porta, enquanto sua avó reportava as ameaças proferidas. Conforme a jurisprudência:

AMEAÇA - Lei Maria da Penha - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva, assim como o dolo do acusado - Condenação mantida - Réu reincidente em crime doloso - Pena escorreitamente fixada - Regime semiaberto mantido - Recurso desprovido (voto nº 42374). (TJSP; Apelação Criminal 1500205-75.2018.8.26.0631; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Serra Negra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DELITO DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Palavras da vítima e de testemunha presencial. Laudo técnico. Legítima Defesa não comprovada. Provas suficientes dos crimes de ameaça. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002703-14.2018.8.26.0408; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

"O dolo de ameaça é a vontade consciente de se manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o fim de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de realizar o mal prometido. (TACRIM-SP- AC- Rel.Silva Franco- UTACRIM 41/232)".

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a existência de outros processos em face do réu pela prática de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima (fls. 92/95), o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais: PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: "A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

Desta forma, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que as provas colhidas são firmes e contundentes no sentido de que o acusado ameaçou gravemente a vítima.

Por outro lado, as alegações defensivas não comportam acolhimento. Não há dúvida, portanto, que o réu ameaçou sua ex-esposa, inclusive através de terceiros, tendo praticado o crime em circunstância de violência doméstica e familiar.

Verifica-se, também, que não há que falar-se em atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, posto que as declarações da vítima confirma que realmente sentiu temor nas ameaças proferidas.

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução - Palavra da vítima - Relevância - Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção - Palavras proferidas em momento de ira - Irrelevância - Elemento subjetivo da conduta caracterizado - Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal - Afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e aplicação da suspensão condicional do processo - Descabimento - Relação familiar entre ofendida e acusado (filho em comum) que reclamam a proteção da Lei Específica, a despeito do fim da relação efêmera - Inteligência do art. 5º, da Lei nº 11.340/06 - Condenação incensurável - Pena e regime corretamente impostos - (...) - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002016-42.2018.8.26.0180; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Apelação Criminal - Ameaça - "Lei Maria da Penha" - Sentença condenatória, com concessão de sursis, por dois anos, condicionado. Recurso da defesa pleiteando a absolvição do réu por ausência de dolo. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pela prova produzida, sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, tanto em sede de inquérito policial como perante o Magistrado, dando conta de que o réu a ameaçou. Manutenção da condenação de rigor. Dolo evidenciado, ainda

que a ameaça tenha sido proferida em momento de ira. (...). Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0016155-34.2016.8.26.0482; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

Diante do conjunto probatório, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em um mês de detenção.

Na segunda fase, verificando as circunstâncias agravantes, e tendo em vista a reincidência (art. 61, I, do CP), como comprovado pelas certidões de fls. 92/95, além do fato que o delito de ameaça ocorreu no âmbito das relações domésticas, nos termos do artigo 61, inc. II, letra "f" do CP, aumento a pena de 1/4 (um quarto), perfazendo assim 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu JONAS ALVES DE OLIVEIRA, à pena de 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147, "caput" c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal.

P. I. C.

Americana, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA